

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 29/06/2026, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se formula el informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria, del proyecto: Permiso de investigación minera Patagallina, número 4248. (Expediente S478/2026/DG/00104), a realizar en los términos municipales de Retuerta de Bullaque (Ciudad Real) y San Pablo de los Montes y Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), cuya promotora es Orobeira, SLU. [2026/5092]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado e). El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión minera, incluyendo sus prórrogas, así como los préstamos de obras (proyectos no incluidos en el anexo I).

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental, de fecha de abril de 2025, el Permiso de Investigación Minera "Patagallina" número 4248 tiene por objeto la investigación de recursos minerales de la Sección C), con especial atención al oro y sus mineralizaciones, así como a cualquier otra mineralización metálica asociada presentes en el sector oriental de los Montes de Toledo. El proyecto se concibe como una actuación de carácter exploratorio y científico- técnico destinada a identificar, caracterizar y evaluar el potencial minero existente mediante la aplicación de técnicas modernas de prospección geológica. En esta fase no se contempla ninguna actividad extractiva ni aprovechamiento minero, sino exclusivamente la obtención de información geológica que permita valorar la existencia y magnitud de posibles recursos minerales.

El ámbito de aplicación se localiza en los términos municipales de San Pablo de los Montes y Las Ventas con Peña Aguilera, en la provincia de Toledo y Retuerta del Bullaque en la provincia de Ciudad Real. El permiso comprende inicialmente 236 cuadrículas mineras (7.000 ha) distribuidas en una zona de elevado interés geológico, vinculada a la Sierra de San Pablo y a diversos indicios auríferos históricos documentados desde época romana. La zona presenta numerosos antecedentes mineros y de investigación relacionados con la presencia de oro, tanto en labores antiguas como en campañas de exploración desarrolladas durante las décadas de 1980 y 1990.

El programa de investigación se estructura de forma progresiva, comenzando con una fase de recopilación, revisión e integración de toda la información geológica, minera y metalogenética disponible. Esta labor permitirá elaborar un modelo conceptual preliminar del yacimiento y orientar las actuaciones posteriores sobre el terreno. Paralelamente, se prevé la validación y actualización de la cartografía histórica existente mediante trabajos de campo de detalle, con el objetivo de verificar la información disponible, completar zonas insuficientemente estudiadas y adaptar los resultados a los estándares internacionales actualmente utilizados en la evaluación de recursos minerales.

Posteriormente, se desarrollarán campañas de reconocimiento geológico sobre el terreno que incluirán levantamientos cartográficos detallados, caracterización litológica y estructural de las formaciones geológicas, toma de datos topográficos y recogida de muestras para su análisis petrográfico, mineralógico y geoquímico. Estos trabajos permitirán delimitar las unidades geológicas favorables, identificar estructuras mineralizadas y definir las áreas con mayor potencial para la concertación de oro y otros metales asociados.

Como complemento a los estudios geológicos directos, el programa contempla la realización de campañas de geoquímica de suelos y de geofísica de superficie, mediante técnicas destinadas a detectar anomalías relacionadas con posibles mineralizaciones ocultas en profundidad. Estas investigaciones permitirán seleccionar con mayor precisión las zonas prioritarias para la ejecución de trabajos de investigación más avanzados, minimizando la afección sobre el medio y optimizando la eficacia de la exploración.

La fase de investigación más intensa consistirá en la ejecución de sondeos con recuperación continua de testigo, destinados a obtener información directa del subsuelo. Los sondeos permitirán conocer la geometría, continuidad y características de las estructuras mineralizadas, así como obtener muestras representativas para análisis geológicos, geotécnicos y geoquímicos. Los testigos recuperados serán descritos, fotografiados y analizados en laboratorios especializados, generando una base de datos detallada sobre la composición y distribución de las mineralizaciones presentes.

Se pretende realizar dos campañas, la primera de ellas con 3 sondeos, para los cuales se anticipan unas coordenadas, mientras que, para la segunda campaña, se plantean 6 sondeos que dependerán del éxito de los tres primeros:

Campaña	Sondeos	Coordenadas X	Coordenadas Y
Fase 1	Patagallina- 01	390.336	4.371.945
	Patagallina- 02	390.826	4.372.210
	Patagallina- 03	390.782	4.371.138
Fase 2	Patagallina- 04	388.279	4.373.746
	Patagallina- 05	385.873	4.375.383
	Patagallina- 06	384.384	4.373.956
	Patagallina- 07	390.185	4.371.902
	Patagallina- 08	391.099	4.372.120

La profundidad estimada de los sondeos estará entre los 350 y 400 metros. El método de perforación será a rotación con recuperación de testigo con wire-line desde la superficie, para disponer de una muestra completa de todo el macizo rocoso atravesado para, además del estudio de la minerilización, también poder realizar estudios geológicos y geotécnicos.

En cuanto al emplazamiento de la perforadora y elementos auxiliares, la superficie afectada será la mínima necesaria (en torno a 200 m2) y provisional, devolviendo dicha superficie a su estado original a la finalización de los sondeos.

Durante la perforación se empleará agua con aditivos biodegradables y no tóxicos como fluido de circulación, destinado a refrigeración y evacuación de detritos, minimizando riesgos ambientales asociados.

Toda la información obtenida durante las distintas fases de trabajo será integrada en modelos geológicos tridimensionales elaborados mediante software especializado. El objetivo final es definir con mayor precisión la distribución espacial de las mineralizaciones, estimar preliminarmente los recursos existentes y evaluar su interés técnico y económico. Los resultados obtenidos servirán para determinar si existen condiciones que justifiquen futuras fases de investigación o, en su caso, el planteamiento de un eventual proyecto minero sometido a los procedimientos ambientales y administrativos que correspondan

Segundo. Tramitación y consultas.

El 29 de julio de 2025, el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, actuando como órgano sustantivo, remitió al Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad Ambiental (órgano ambiental), la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Junto a dicha documentación, el órgano sustantivo remitió copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, así como el Plan de Restauración.

Tras incorporar el expediente con la referencia S478/2026/DG/00104, con fecha 29 de enero de 2026 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1. Parque Nacional de Cabañeros
2. Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (*)

3. Asociación Ecología y Libertad (*)
4. Asociación Ornitológica Ardeidas
5. Sociedad Española de Ornitología
6. Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
7. Agrupación Naturalista Esparvel (*)
8. Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha (*)
9. Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
10. Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
11. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio de Minas de Ciudad Real
12. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio de Industria y Energía de Toledo (*)
13. Ayuntamiento de San Pablo de los Montes
14. Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera
15. Ayuntamiento de Retuerta del Bullaque
16. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio de Medio Natural de Toledo (*)
17. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio de Medio Natural de Ciudad Real (*)
18. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Toledo (*)
19. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Ciudad Real
20. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura Toledo
21. Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura Ciudad Real
22. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo - Servicio Calidad Ambiental Toledo
23. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio Calidad Ambiental Ciudad Real
24. Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Toledo - Servicio Protección Ciudadana Toledo (*)
25. Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Ciudad Real - Servicio Protección Ciudadana Ciudad Real (*)

Todos los informes y alegaciones recibidos pueden consultarse en la página de consulta de expedientes de Evaluación Ambiental, Nevía: <https://nevia.castillalamancha.es>, buscando por el número de expediente S478/2026/DG/00104.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El consumo de agua asociado a los sondeos con recuperación de testigo se estima en torno a 350–400 m³ por sondeo, en función de su longitud. Los trabajos se desarrollarán dentro de la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, si bien el ámbito del permiso de investigación incluye también terrenos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Tajo. En caso de proximidad a puntos de agua (fuentes, pozos o cauces) y previa autorización de los propietarios y de las Confederaciones Hidrográficas competentes, el suministro se realizará mediante conducción provisional superficial con tubería de polietileno, sin necesidad de zanjas ni obras, procediéndose a su desmontaje y reutilización una vez finalizado el sondeo, o bien mediante transporte de agua con tractor y cuba cuando la distancia sea mayor.

El consumo de energía se limita a la generada por los motores de combustión interna de la maquinaria de perforación y de los vehículos 4x4 utilizados en campo. No se prevé la instalación de sistemas fijos de generación térmica, al tratarse de una fase exclusivamente de investigación minera.

Los efluentes generados, fundamentalmente lodos de perforación, se recogerán en balsas impermeabilizadas con lámina de PEAD ubicadas en cada plataforma de sondeo. Una vez finalizados los trabajos, estos residuos serán retirados y gestionados por gestores autorizados. No se contemplan vertidos a cauces públicos, manteniéndose la escorrentía natural del terreno, con medidas para evitar arrastres sólidos.

El acceso a las zonas de trabajo se realizará a través de la red existente de caminos rurales y pistas forestales, sin apertura de nuevas vías de acceso permanentes, limitándose las actuaciones al uso de infraestructuras ya existentes y a los puntos concretos de sondeo.

3.2. Ubicación del proyecto.

El Permiso de Investigación "Patagallina" abarca un ámbito territorial situado entre las provincias de Toledo y Ciudad Real. No obstante, según la documentación presentada, las actuaciones materiales previstas en la fase actual del proyecto, consistentes fundamentalmente en la ejecución de sondeos de investigación, se localizan íntegramente en la provincia de Toledo, aunque una parte significativa del perímetro administrativo del permiso se extiende sobre terrenos pertenecientes a la provincia de Ciudad Real.

El permiso de investigación abarca una superficie aproximada de 7.000 ha, configurando un territorio de elevada sensibilidad ambiental debido a la concurrencia de numerosos espacios protegidos, hábitats de interés comunitario y áreas de relevancia para la conservación de especies amenazadas.

Si bien se ofrecen las coordenadas de los sondeos de la fase 1 y fase 2, el Documento Ambiental describe la dificultad de una planificación exacta de los sondeos, comentando que solo existe una cierta certidumbre con los 3 primeros, y hablando de una posible variación del progreso de la investigación.

Desde un punto de vista de la conservación de espacios naturales, el perímetro del permiso incluye sectores pertenecientes a la zona periférica de protección del Espacio Natural Protegido "Reserva Fluvial de Sotos del Río Milagro". Asimismo, una parte muy significativa de la superficie investigada, incluyendo la mayor parte de los sondeos proyectados, se encuentra incluida de la Red Natura 2000, concretamente en el espacio protegido ZEC-ZEPA Montes de Toledo (ES4250005/ES0000093).

En el interior del ámbito de investigación se localizan diversos Hábitats de Interés Comunitario, algunos de ellos potencialmente susceptibles de verse afectados por las actuaciones asociadas a la apertura de plataformas de sondeo, accesos temporales o eliminación puntual de vegetación.

La zona presenta una elevada importancia faunística, al albergar poblaciones de especies amenazadas y de gran interés para la conservación. Destaca especialmente la presencia estable de lince ibérico (*Lynx pardinus*), con tres hembras territoriales, un macho adulto y reproducción confirmada en el área, así como la existencia de dos parejas de águila imperial ibérica (*Aquila adalberti*), tres parejas de buitre negro (*Aegypius monachus*), dos parejas de águila real (*Aquila chrysaetos*), nueve parejas reproductoras de azor (*Accipiter gentilis*) y varias parejas de otras rapaces forestales. Junto a especies de elevado valor conservacionista como el águila perdicera (*Aquila fasciata*) y la cigüeña negra (*Ciconia nigra*), el ámbito del permiso constituye una importante zona de campeo, alimentación y desplazamiento para la fauna protegida, desempeñando un papel clave en la conectividad ecológica y la conservación de los Montes de Toledo.

En este contexto, dentro del perímetro de investigación se localizan diversas Áreas Críticas declaradas para el lince ibérico, el águila imperial ibérica, el águila perdicera y la cigüeña negra. Adicionalmente, el ámbito coincide con zonas de dispersión y áreas de importancia para varias de estas especies, incluyendo áreas prioritarias para el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el lince ibérico y el buitre negro, lo que incrementa la sensibilidad ambiental del territorio y exige una especial cautela en la planificación y ejecución de los trabajos.

El área de estudio se encuentra además incluida dentro de la Important Bird Area (IBA) denominada "Montes de Toledo-Cabañeros", reconocida internacionalmente por su relevancia para la conservación de las aves y sus hábitats.

Desde el punto de vista hidrológico, el ámbito presenta una densa red de drenaje compuesta por numerosos cursos de agua permanentes y temporales, asociados en muchos casos a formaciones de vegetación de ribera bien conservadas y de notable interés ecológico, como saucedas o fresnedas. La hidrología superficial está dominada por arroyos estacionales y cauces secundarios que vierten sus aguas hacia las subcuencas de los ríos Bullaque y Torcón.

Los sondeos se ubican exclusivamente dentro de los límites de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, mientras que la totalidad del Permiso de Investigación también abarca terrenos dentro de los límites de la Confederación Hidrográfica del Tago.

Según indica el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el sondeo PAT-4 se ubicaría en zona de policía del cauce vertiente del Puerto.

Dentro del perímetro del permiso se localiza la vía pecuaria denominada Vereda de Molinillo, así como los Montes de Utilidad Pública “Montes de San Pablo” y “El Lanchar”

Finalmente, el ámbito de investigación presenta también valores geológicos y geomorfológicos relevantes. En particular, la parte suroccidental del permiso coincide parcialmente con la denominada Raña de Retuerta del Bullaque, catalogada como Elemento Geomorfológico de Protección Especial. Este enclave posee además la consideración de Lugar de Interés Geológico (LIG), encontrándose inventariado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) debido a su singularidad y valor científico.

3.3. Características del potencial impacto.

En atención a las características del proyecto y a la sensibilidad ambiental del entorno descrita en el apartado anterior, se considera que las actuaciones previstas pueden dar lugar a impactos potenciales que requieren una valoración detallada. Aunque el proyecto se plantea como una actuación de investigación minera mediante sondeos de carácter puntual, las labores proyectadas conllevan ocupación temporal del terreno, tránsito de maquinaria, generación de plataformas auxiliares, posibles balsas de lodos, acondicionamiento de accesos y, eventualmente, ejecución de calicatas, circunstancias que pueden producir afecciones sobre los valores naturales presentes en el ámbito de actuación.

Debe señalarse, que el Documento Ambiental presentado resulta deficiente en cuanto a la información base empleada para la valorización de los impactos. En particular, se limita fundamentalmente a una revisión bibliográfica de las áreas protegidas, hábitats de interés comunitario, flora y fauna presentes en el entorno, sin incorporar un estudio de campo específico que permita caracterizar de forma precisa las condiciones reales del área de actuación. Esta ausencia de trabajo de campo impide evaluar adecuadamente la afección efectiva de los sondeos proyectados sobre la vegetación existente en las zonas concretas donde se plantean, así como sobre los hábitats efectivamente presentes en dichos emplazamientos.

Los impactos potenciales más relevantes se asocian a la afección sobre la vegetación natural y los hábitats presentes en el ámbito de actuación, principalmente por la ocupación directa del terreno necesaria para la implantación de los sondeos, así como por posibles alteraciones puntuales derivadas del tránsito de maquinaria. Estas actuaciones pueden conllevar la eliminación o degradación localizada de la cubierta vegetal

Asimismo, las actuaciones proyectadas presentan potencial de afección sobre la fauna protegida presente en el ámbito, pudiendo producir molestias, desplazamientos o alteraciones sobre áreas críticas, zonas de campeo, refugio, alimentación y reproducción de especies amenazadas como águila imperial ibérica, águila real, águila perdicera, buitre negro o lince ibérico, especialmente por efecto del ruido, la presencia continuada de maquinaria, el tránsito de vehículos y la perturbación asociada a los trabajos durante periodos biológicamente sensibles.

La tipología del proyecto presenta igualmente potenciales efectos acumulativos y sinérgicos, tanto por su coexistencia con otros permisos de investigación colindantes, como por su interacción con aprovechamientos forestales, ganaderos, cinegéticos y usos públicos presentes en los montes afectados. Esta circunstancia puede reforzar procesos de fragmentación ecológica, incrementar la perturbación sobre especies sensibles y afectar a la funcionalidad ambiental global del territorio.

Debe añadirse que la naturaleza propia del permiso de investigación introduce un factor adicional de incertidumbre, al no quedar completamente definidas la ubicación final de todos los sondeos ni descartarse actuaciones adicionales derivadas del progreso de la investigación, lo que dificulta acotar espacial y funcionalmente las afecciones previsibles. Esta indeterminación, unida a las deficiencias señaladas en la documentación ambiental respecto a caracterización de hábitats, análisis de fauna, alternativas y efectos acumulativos, impide descartar adecuadamente la posible existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente.

Por todo ello, y de acuerdo con la información obrante en el expediente, se considera que el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario, al objeto de completar la caracterización ambiental del emplazamiento, valorar adecuadamente las afecciones previsibles y definir, en su caso, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias.

Cuarto. Necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Dirección General de Calidad Ambiental, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Permiso de investigación minera Patagallina número 4248” (Expediente S478/2026/DG/00104), debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por tener efectos significativos en el medio ambiente.

La tramitación seguirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://nevia.castillalamancha.es/>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Toledo, 29 de junio de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO